

لدى محكمة تنفيذ الرمثا

قضية تنفيذية رقم 1682 / 2023

بناء على انتخابنا خبراء فنيين في القضية التنفيذية الحقوقية المرفومة اعلاه من قبل محكمة تنفيذ الرمثا الموقرة لاجراء الكشف ووصف حالة العقار وتقدير قيمته ووضع اليد عليه وبعد الوقوف على رقبة العقار موضوع الدعوى قطعة رقم 11 من الحوض رقم 23 / البلد لوحة رقم 261 حي رقم 13 التكريمة من اراضي قرية الرمثا والتابعة لمديرية تسجيل اراضي الرمثا برفقة مندوب مأمور التنفيذ ووكيل المدعي أفهمتنا هيئة المحكمة الموقرة المهمة الموكلة الي وهي :

(1) تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى.

(2) وصف قطعة الأرض وصفا دقيقا شاملا .

(3) تقدير قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى رقم 13 من الحوض رقم 23 / البلد من اراضي الرمثا والتابعة لمديرية أراضي وتسجيل الرمثا وما عليها من انشاءات واشجار .

وعلى ان يراعى احكام المانتين رقم (85/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي مراعاة المنكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والإطلاع عليها ولبدء رأيه حول ما ورد فيها وأن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإقصاص عن وجود أوعدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاليته عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد تلك وكذلك التقيد بعدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإقصاص عما جاء في تقرير الخبرة وأن يرفق

الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي تستغرقها مهمته وأن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وضمونه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته او مع آخرين ووصف النور الذي قام به الآخرون وأن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاسناد اليها او افتراضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة وتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والأسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها. وبعد أن تم تسليماً مبرزات القضية وهي صورة عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والتقسيم ، تم تحليلنا للقسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد التجوال بالعقار موضوع الدعوى ومطابقة المبرزات مع بعضها البعض تبين لنا أنها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى وتم اعطاء وصفاً عاماً للقطعة والتمسنا من هيئة المحكمة الموقرة امهالنا للعودة للعقار موضوع الدعوى وتقديم تقرير مفصل بمهمتنا حيث استجابت لذلك مشكورة وبعد العودة للعقار والقيام بجميع الأعمال الفنية اللازمة لانجاز مهمتنا تبين لنا ما يلي

أولاً : وصف قطعة الأرض

إن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 11 حوض رقم 23 / البلد لوحة 261 حي 13 التكريمة من أراضي قرية الرمثا والتابعة لمديرية تسجيل أراضي الرمثا وهي من نوع الملك ضمن حدود بلدية الرمثا الجديدة / منطقة الرمثا وهي بأحكام تقسيم سكني وتقع في الجهة الشرقية من وسط مدينة الرمثا وهي مربعة الشكل تقريباً ، مستوية تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول حدها الشمالي شارع تنظيمي مفتوح ومعبّد جزء منه وتبلغ مساحتها 520 متر مربع حسب سند التسجيل المبرز ومقام عليها بناء سكني مؤلف من بنائين وعدة طوابق ومسورة بشكل كامل بمسور من الطوب ومسور حجري في الواجهة الشمالية بارتفاع 1.75 م ومن ضمنه بوابة رئيسية حديدية بعرض 3.00 م وبوابة مشاة بعرض 1.00 م تحيط بها الابنية وتصلها كافة الخدمات .

ثانيا : وصف البناء المقام على القطعة

مقام على القطعة بنائين متلاصقين غربي وشرقي ، حيث ان البناء الغربي يتألف من طابقين أرضي وأول ويتألف البناء الشرقي من 3 طوابق ، طابق أرضي وأول وثاني .

البناء الشرقي :

1 (الطابق الأرضي : الهيكل الإنشائي مبني من القواعد والأساسات والأعمدة والأسقف المسلحة والواجهة الامامية الشمالية والشرقية والغربية مبنية بالحجر الأبيض النظيف والداخلية مبنية بالطوب المقصور من الداخل والمدخل الرئيسي للطابق الأرضي في الجهة الشمالية ولها مطلع درج في في البناية الغربية يتم الصعود الى سطح البناية الغربية والشرقية معامن خلال مطلع الدرج غير مخدم بمصعد ومحاط برصيف بعرض 1.00 متر حول البناء وتوجد ساحة امامية مكونة من مدة خرسانية وبلاط بمساحة 40 متر مربع والطابق عبارة عن قاعة ضيوف ، وفيه حمام والأرضية من البلاط الميراميك ، ويبلغ عمره 25 عام تقريبا وتبلغ مساحته 173 متر مربع

2 (الطابق الاول : وهو نفس مواصفات الطابق الأرضي ويتألف من غرفتي نوم وغرفة ضيوف وغرفة معيشة ومطبخ وحمامين وموزع والأرضيات من بلاط البورسلان وجدران المطبخ والحمامات والأرضيات من البلاط الصيني وخزائن المطبخ من خشب البلوط الصلب والأسقف من الجبس بورد والجدران مدهونة بالألوان الديكورية وتبلغ مساحته 173 متر مربع ويسكنه ابناء المحكوم عليه.

3 (الطابق الثاني : وهو نفس مواصفات الطابق الاول ونفس المساحة ويسكنه ابناء المحكوم عليه .

البناء الغربي :

1 (الطابق الأرضي : ويتألف من غرفتي نوم وغرفة ضيوف وغرفة معيشة ومطبخ وحمام وموزع وغرفة مكتب ومطلع درج في الجهة الغربية ودعسات للدرج من الرخام والأرضيات من بلاط البورسلان وجدران المطبخ والحمامات والأرضيات من البلاط الصيني وخزائن

المطبخ من خشب البلوط الصلد والاسقف من الجبسم بورد والجدران مدهونه بالالوان
الديكورية وتبلغ مساحته 143 متر مربع ويسكنه ابناء المحكوم عليه.

2 (الطابق الاول : وهو نفس مواصفات الطابق الارضي ونفس المساحة ويسكنه ابناء
المحكوم عليه.

ثالثا : التقديرات

واننا وفي ضوء المهمة الموكولة الينا وبعد الاطلاع على عقود البيع التي جرت على القطع
المجاورة والمماثلة لقطعة الارض موضوع الدعوى في موقعها وصفتها التنظيمية وصفة
استعمالها وشرف موقعها وبعد الاطلاع ايضا على اسعار الاساس الصادرة عن دائرة
الاراضي والمساحة في ذات الحوض والتي تبين سعر المتر المربع الواحد حسب نوعه
وتصنيفه لغايات احتساب الرسوم عند اجراء معاملات البيع بعد الحساب على طريقة
المقارنة والاخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحساب نسبة الاستهلاك وخبرتنا في اسعار
العقارات والمواد الانشائية والبناء فاننا نقدرها كما يلي :

• نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الدعوى للبالغ
مساحتها 520 متر مربع بمبلغ 55 دينار ، وبناءا عليه تصبح قيمتها تساوي
520 م 2 × 55 دينار = 28600 دينار .

• ونقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الارضي في البناء الشرقي والبالغ
مساحته 173 م 2 بمبلغ 180 دينار وعليه تكون قيمته تساوي
173 م 2 × 180 = 31140 دينار .

• ونقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الاول في البناء الشرقي والبالغ مساحته
173 م 2 بمبلغ 170 دينار وعليه تكون قيمته تساوي
173 م 2 × 170 = 29410 دينار .

• ونقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الثاني في البناء الشرقي والبالغ مساحته
173 م 2 بمبلغ 160 دينار وعليه تكون قيمته تساوي
173 م 2 × 160 = 27680 دينار .

• ونقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الارضي في البناء الغربي والبالغ مساحته 143 م² بمبلغ 180 دينار وعليه تكون قيمته تساوي

$$143 \text{ م}^2 \times 180 = 25740 \text{ دينار} .$$

• ونقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الاول في البناء الغربي والبالغ مساحته 143 م² بمبلغ 170 دينار وعليه تكون قيمته تساوي

$$143 \text{ م}^2 \times 170 = 24310 \text{ دينار} .$$

• ونقدر قيمة الاسوار والبوابات الخارجية والخزانات بمبلغ 3000 دينار

وتأسيسا على ما سبق فإن قيمة قطعة الارض وما عليها من انشاءات وأشجار تساوي

$$= 3000 + 24310 + 25740 + 27680 + 29410 + 31140 + 28600$$

169880 دينار .

ومراعاة لنصوص المواد 83, 84, 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه لا يوجد اية اسباب او علاقه من شأنها اثاره الشكوك حول حيدتنا واستقلالنا عن اي طرف من اطراف الدعوى ولم يشارك احد معنا في الخبرة حيث ان الوثائق التي استندنا عليها في خبرتنا هي المبررات وان الطرق والامس المستخدمة في اعداد التقرير خبرتنا مراعاة الاصول الفنية في التقدير والاسعار الدارجة في السوق والمألوف منها من مواد واجور المصانعة واسعار الاراضي وقد استغرق التقرير مدة 24 ساعة مكتبتي ويوم عمل في الموقع ولم يتم اطلاق اي جهة على محتوى التقرير واننا نؤيد ما ورد بتقريرنا ما لم يثبت على محتوى التقرير واننا نؤيد ما ورد بتقريرنا ما لم يثبت خلاف ذلك.

وهذه هي خبرتنا

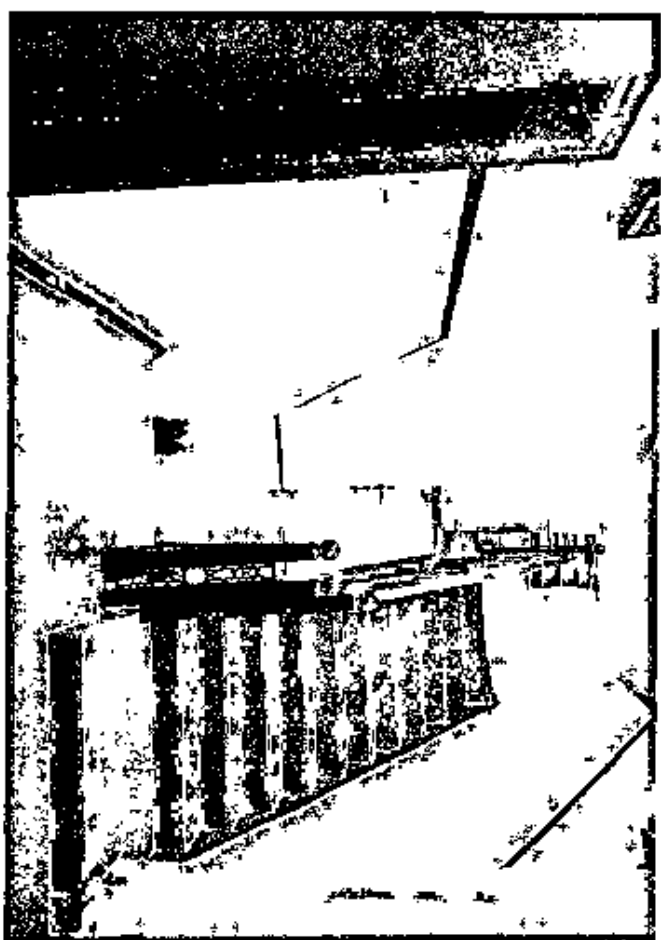
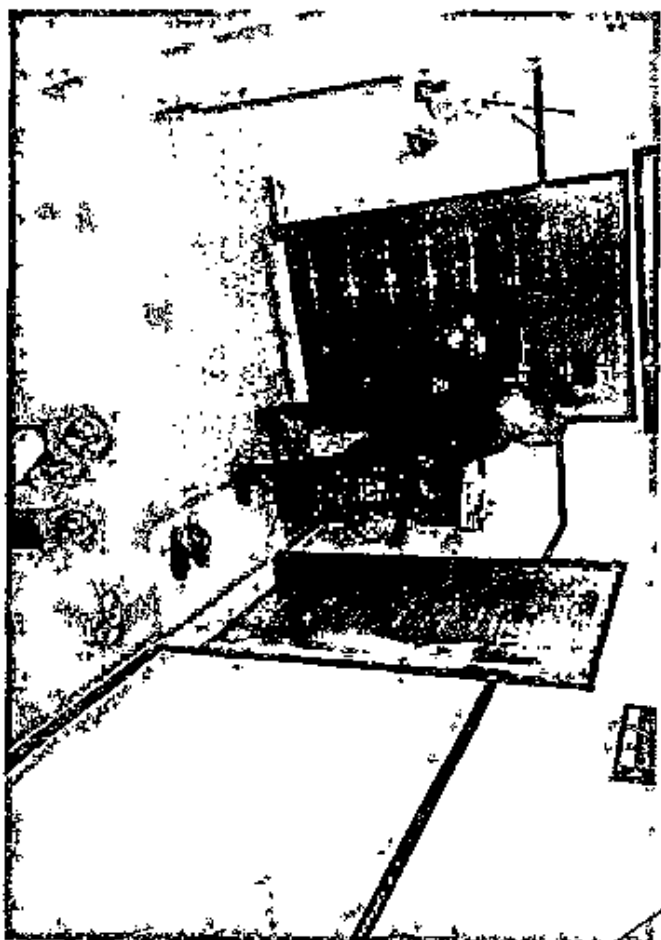
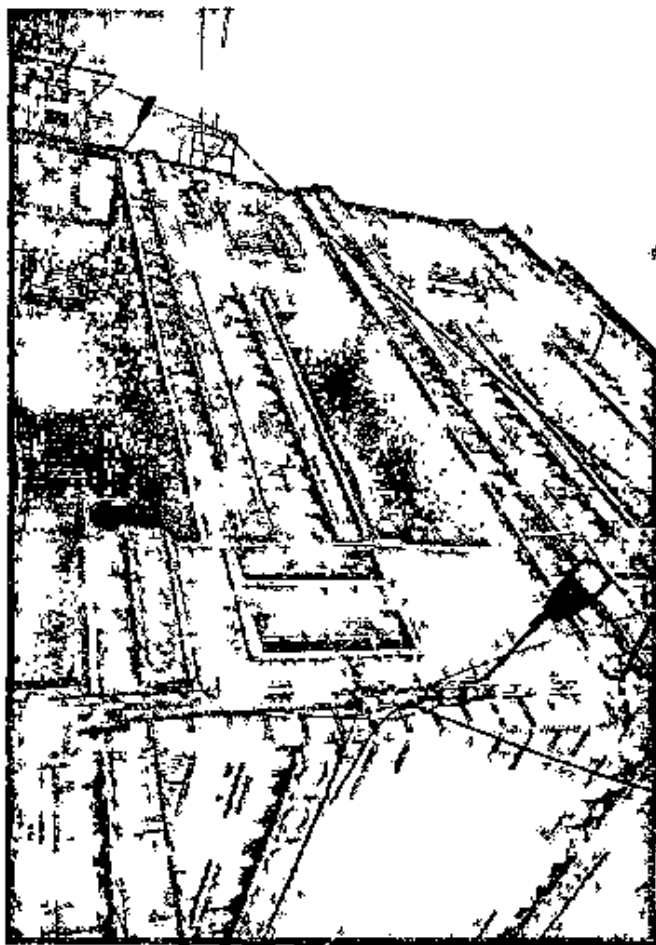
تحريرا في 2 / 03 / 2026

المساح والمقدر العقاري

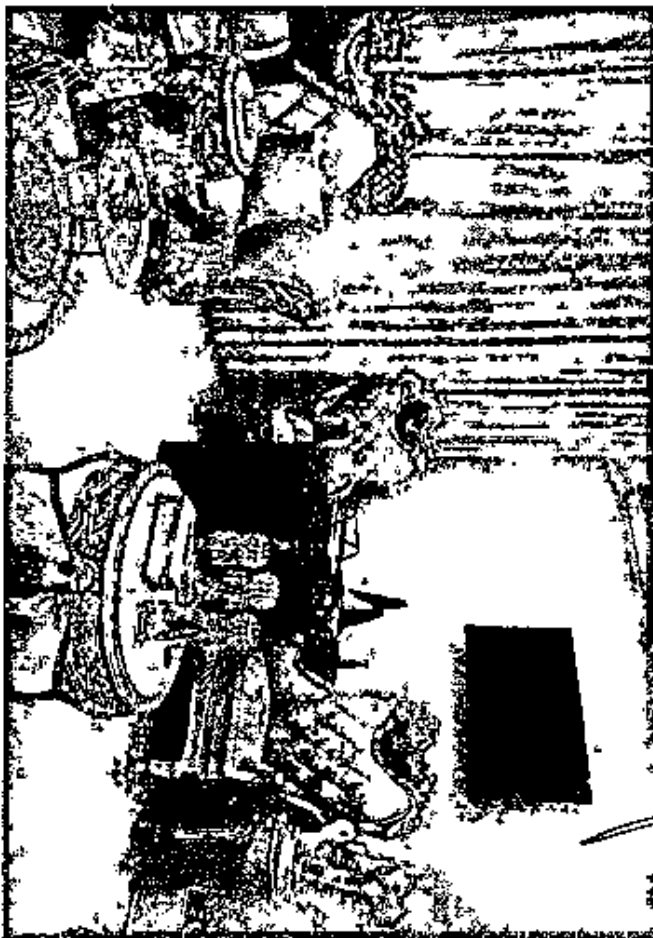
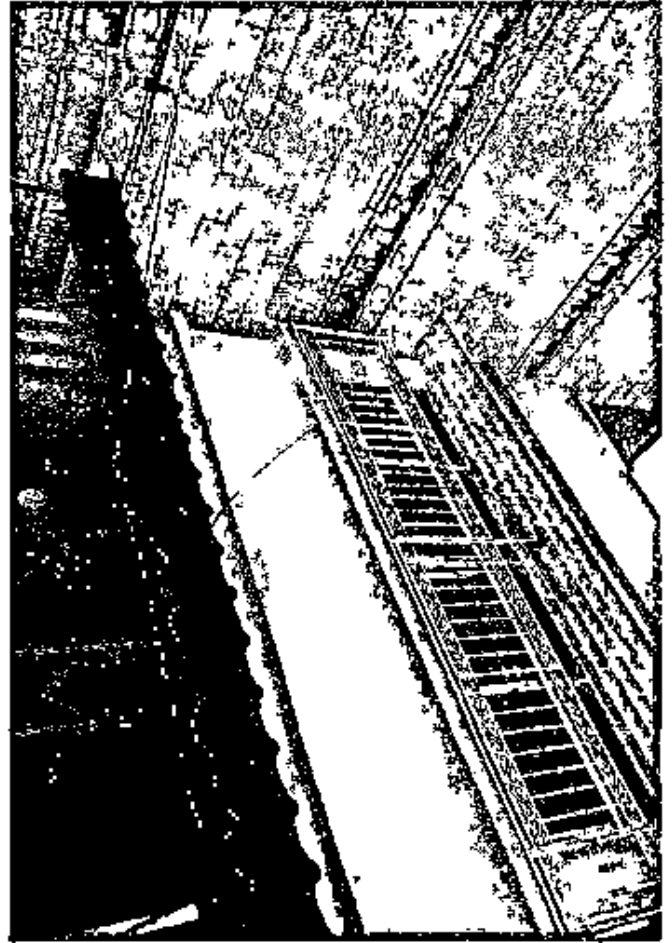
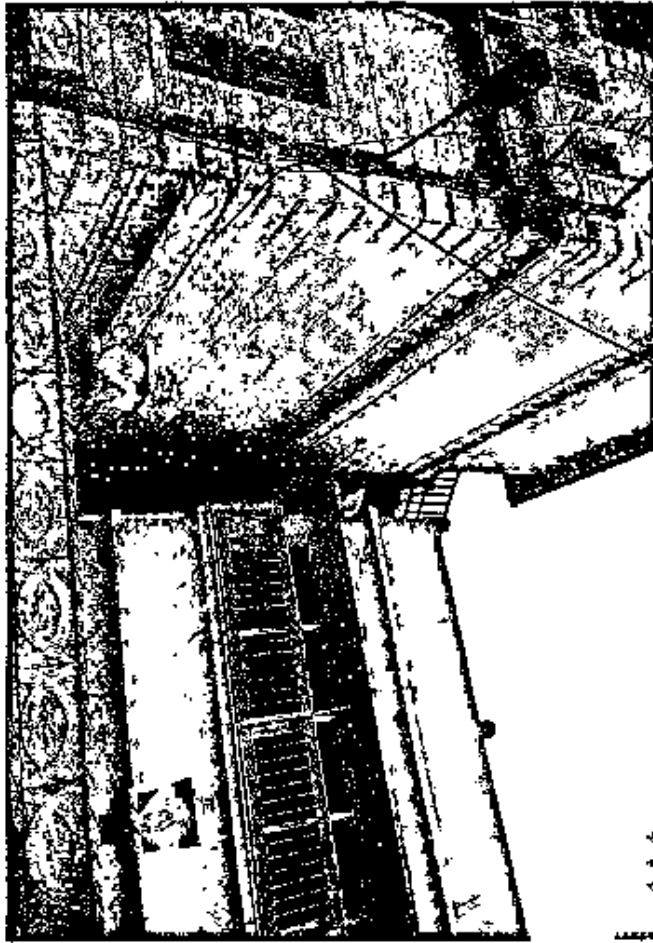
احمد عبد القادر عبد الله الكيلاني

المهندس المدني والمقدر العقاري

محمد يوسف حسين اليوسف



[Handwritten signature]



Handwritten signature or initials.